

1500106-25.2020.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500106-25.2020.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500106-25.2020.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

ELIEZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 20 de agosto de 2019, por volta de 14:15 h, na Penitenciária de Marília, situada na Rodovia SP 294, Km 465, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 24,77 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em 35 invólucros (cf. laudo químico-toxicológico de fls. 11/13).

O réu foi notificado (fl. 90) e apresentou resposta à acusação (fls. 111/112). A denúncia foi recebida em 29/9/2021 (fls. 114/116) e houve a citação e intimação do acusado (fl. 139). Em audiência virtual, realizada em 20/10/2021, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 116/120).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, devem ser considerados os maus antecedentes, a reincidência, bem como a causa de aumento relativa ao tráfico ter sido praticado dentro de estabelecimento Penal. Diante da reincidência, inviável a concessão de benesses ao réu, que deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Já a Defesa pugnou pela absolvição por ausência de provas de que o entorpecente pertencia ao sentenciado e, especialmente, que se destinava ao comércio ilícito. Reforçou que há prova da apreensão da droga, mas nada que comprove a traficância pelo acusado. Ainda, em função da dúvida, pleiteou a desclassificação para o delito de uso previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em relação à pena, pugnou fixação no patamar mínimo, afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e regime prisional semiaberto para o início de cumprimento.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/7), auto de exibição e apreensão (fl. 9), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 11/13) atestando a natureza da substância apreendida (tetrahydrocannabinol) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Cornélio da Silva de Jesus e Nilson João dos Santos, agentes penitenciários, declararam que já havia uma informação da existência de drogas na cela habitada pelo réu. Desta forma, na data dos fatos, eles retiraram os sentenciados da cela para uma revista. Antes de ser submetido a revista o réu jogou alguma coisa no chão. Ao verificarem o objeto dispensado pelo réu perceberam que era um invólucro contendo entorpecente. O réu nada disse sobre o ocorrido.

O réu Eliezio de Oliveira dos Santos, interrogado, negou a prática do delito. Disse que quando foi retirado da cela para ser submetido a revista já havia, atrás de uma mureta, porções de drogas dispensadas por outros sentenciados. Apesar de usuário de maconha, não tinha entorpecente com ele.

Apesar da negativa do réu, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que a droga apreendida se destinava ao consumo de terceiros, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) a notícia recebida pelos agentes previamente de que havia droga na cela habitada pelo réu e o fato de dispensar o invólucro antes da revista; b) a grande quantidade de porções apreendidas, se considerarmos a dificuldade da introdução da droga no interior da penitenciária; c) a apreensão de 35 (trinta e cinco) porções embaladas em plástico, prontas para a entrega e consumo pelos demais reclusos.

Em relação aos depoimentos dos agentes penitenciários, as versões foram coesas no sentido de que havia informações prévias da existência de droga na cela, bem como de que notaram o acusado dispensando o entorpecente antes mesmo da revista.

Não se pode presumir que a ação do agente penitenciário, investido pelo Estado em função de vigilância, tenha por destinação a incriminação de um inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, ressaltando que nos autos não há qualquer traço de irregularidade na conduta dos servidores.

A par disso, tem-se que o conjunto probatório produzido, ao contrário do apontado pela defesa, permite concluir que o entorpecente pertencia ao réu e a sua finalidade era entrega a consumo de terceiros, a confirmar o teor da imputação contida na denúncia.

O fato de não assumir a propriedade do entorpecente não exime de responsabilidade o acusado que, certamente, conhece as implicações de um flagrante por tráfico durante

o cumprimento de penas, consistentes inclusive em sanções administrativas.

Não há evidências, ademais, de que a droga dispensada pelo réu fosse apenas para uso próprio. Nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois como ocorre normalmente, encontra-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.

Por fim, em que pese a tese defensiva, bem delineada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, uma vez que o delito foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional, não havendo como afastá-la.

Conclui-se, portanto, pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0009578-49.1999.8.26.0510 da 2ª Vara Criminal de Rio Claro/SP – pena extinta pelo cumprimento em 5/4/2001 – fls. 98/99). O outro registro caracterizará a reincidência na próxima fase da dosimetria. No mais, não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 em razão do réu ser reincidente (processo nº 0013789-89.2003.8.26.0510 da 1ª Vara Criminal de Rio Claro/SP – trânsito em julgado em 4/9/2009 – fls. 96/97), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há atenuantes da pena.

Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, perfazendo o total de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Oportuno consignar para fins de reforço de fundamentação, que a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige a verificação cumulativa dos requisitos e, tal como expressamente previsto, a comprovação da reincidência é fator suficiente para reputar inaplicável a referida causa de diminuição de pena. Mantenho, desta forma, a pena total de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu ELIEZIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 11

(onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é reincidente (processo nº 0013789-89.2003.8.26.0510 da 1ª Vara Criminal de Rio Claro/SP - trânsito em julgado em 4/9/2009 - fls. 96/97), a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Por não vislumbrar a comprovação de circunstâncias cautelares criminais concretas ao término da instrução e, considerando que o sentenciado respondeu a este processo sem a decretação da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer da presente decisão em liberdade.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA